

MODALIDADES DE PAGAMENTO

PERMUTAS
Por Artur Valentim

PERMUTAS

Um tipo de operação que acontece com certa frequência no mercado é a permuta. A permuta pode acontecer com um imóvel na troca por outro ou até mesmo por outros bens, como um veículo por exemplo .

A permuta pode ser pura e simples com a troca de bens de mesmo valor ou pode ainda ser uma permuta com torna, que é quando o valor de um dos bens é inferior e por isso há uma torna, ou seja, o pagamento de uma quantia em dinheiro para saldar o preço do negócio.

É de extrema importância para o corretor de imóveis entender como funciona esse tipo de operação na prática, há diferenças tributárias e jurídicas nas quais seu entendimento é essencial.

NEGOCIAÇÃO

- É comum clientes buscarem essa solução por entenderem ser uma solução mais ágil para adquirir um novo imóvel;
- É bem aceita por construtoras, entretanto a troca entre proprietários pessoa física pode apresentar dificuldades;
- As construtoras costumam praticar deságio do valor do imóvel recebido, principalmente por essa operação trazer custos, sendo os principais: Impostos, corretagem, despesas do imóvel, custo do dinheiro no tempo.

NEGOCIAÇÃO

Exemplo:

Digamos que você é gestor de uma construtora e estuda receber em um negócio um imóvel com valor de mercado de R\$500.000,00, observe os custos de absorver este imóvel.

- Impostos de transmissão (aproximadamente 4,5%): R\$22.500,00
- Honorários de corretagem para venda(6%): R\$30.000,00
- Custo condomínio (R\$500,00 mensais por 12 meses): R\$6.000,00
- Custo IPTU (12 meses): R\$1.700,00

TOTAL: R\$60.200,00

NEGOCIAÇÃO

Exemplo:

Temos ainda o custo do dinheiro no tempo, vale lembrar que uma construtora constrói seus imóveis buscando trocá-los por liquidez e neste caso, o dinheiro estará imobilizado.

Voltando ao caso do nosso exemplo, descontado o custo direto ao receber o imóvel no negócio, temos um valor líquido do imóvel de R\$439.800,00, e é comum ainda as construtoras depreciarem o imóvel, considerando o custo do dinheiro no tempo e a soma desses custos, podendo ser fatores que inviabilizem a negociação.

PERMUTA SIMPLES

Ocorre quando há a troca de bens de mesmo valor, não havendo qualquer diferença financeira. O contrato a ser feito é o contrato de permuta e não o de compra e venda, a escritura pública a ser feita também é a de permuta. Vantagens de se realizar uma permuta:

- Pode ser uma negociação mais ágil uma vez que você não precisa vender seu imóvel para comprar outro;
- O contrato de permuta é mais simples do que o de compra e venda;
- Não há incidência de pagamento de ganho de capital/lucro imobiliário.

PERMUTA SIMPLES

Principais aspectos legais e tributários:

- O contrato e a escritura a serem feitas é a de permuta e não de compra e venda;
- Os bens permutados podem ser de natureza diversa;
- O ITBI e todas as taxas registras incidem sobre ambos imóveis, a legislação não prevê quem os deve pagar mas o mais comum é que cada uma das partes arque com os custos do imóvel que está recebendo;
- No caso da permuta como não há compra e venda não há incidência do pagamento de lucro imobiliário, essa é uma das principais diferenças da permuta para a dação;
- Os honorários de corretagem deverão ser pagos sob o valor dos imóveis, cada um dos permutantes deverá pagar 50% do valor da corretagem.

PERMUTA COM TORNA

Ocorre quando há a troca de bens com valores diferentes, nesse caso a diferença de valor entre um bem e outro é chamada de torna. Para que seja configurada a permuta com torna, esta não deve ultrapassar 50% do valor do negócio. Caso o valor da torna seja acima de 50% do valor do negócio, não configura mais permuta com torna e sim, compra e venda com dação em pagamento.

- O contrato e a escritura a serem feitas é a de permuta e não de compra e venda;
- Os bens permutados podem ser de natureza diversa;
- O ITBI e todas as taxas registraes incidem sobre ambos imóveis, a legislação não prevê quem os deve pagar mas o mais comum é que cada uma das partes arque com os custos do imóvel que está recebendo;
- Os honorários de corretagem deverão ser pagos sob o valor dos imóveis, cada um dos permutantes deverá pagar 50% do valor da corretagem;
- Incide sobre a torna o ganho de capital (também conhecido como lucro imobiliário).

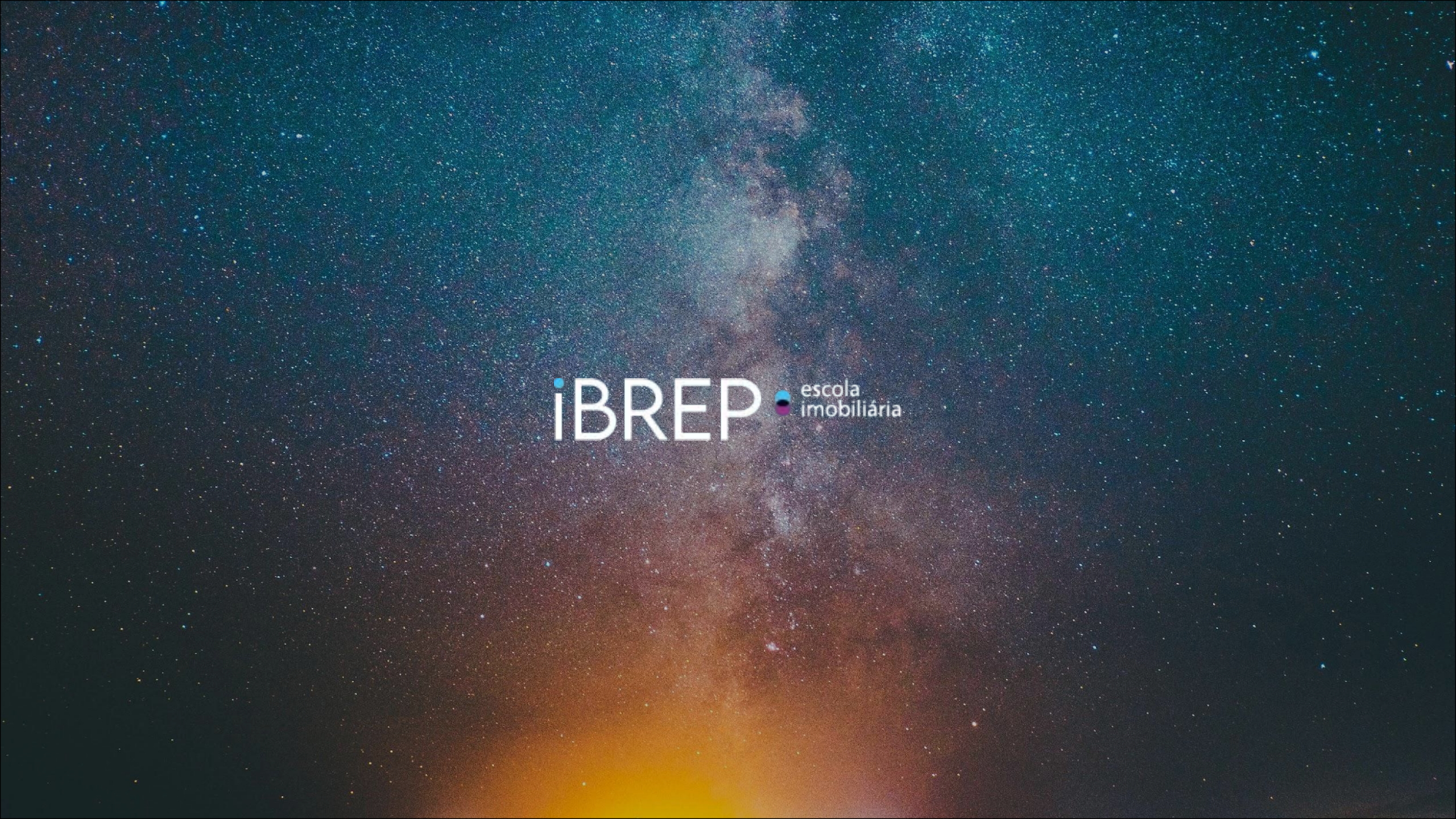
PERMUTA X PERMUTA COM TORNA

A única diferença entre uma e outra está no valor: uma permuta com bens do mesmo valor é uma permuta simples, uma permuta onde há uma diferença de valor é uma permuta com torna.

Lembrando ainda que a permuta com torna é limitada a uma torna de 50% do valor do negócio, e caso a torna seja superior a 50%, a transação deve ser caracterizada como uma transação de compra e venda.



**OBRIGADO E
ATÉ A PRÓXIMA!**



iBREP  escola
imobiliária